

이 과제는 2023년 중앙노동위원회와...

학술연구용역사업과 일환으로 연구되었음.

ADR 전문가 양성 수요와 기대효과

...

2023년 6월 -

연구수행기관 : (사)한국노동경제학회

중앙노동위원회

<연 구 진>

책임연구원 : 김 기 승 (부산대학교-경제학부-교수)

연구원 : 박 세 라 (부산대학교-경제학부-박사과정)

제출문

중앙노동위원회 위원장 귀하

본 연구보고서를 중앙노동위원회의 수탁연구과제 「ADR 전문가 양성 수요와 기대효과」의 최종보고서로 제출합니다.

2023년 6월

연구수행기관: (사)한국노동경제학회

연구책임자: 김 가 승 (부산대학교 교수)

본 보고서의 내용은 연구자와 개인적인 의견이며,
중앙노동위원회의 공식적인 의견이 아님을 밝힙니다.

목 차

Ⅰ. ADR 전문가-양성·수요·설문조사·결과	1
1. 설문조사-개요	1
2. 응답자-특성분석	2
3. 설문조사-분석	4
부록 1: 설문지(사용자용)	31
부록 2: 설문지(근로자용)	33
Ⅱ. 현행·법제도하에서와 ADR 전문가-수요	35
1. 법정수요	35
2. 노동조합, 노사협의회, 고충처리위원·수요	40
Ⅲ. ADR 전문가-활용와 -가대효과	41
1. 노동분쟁-해결·평균·처리기간·단축	41
2. 노동위원회-사건·접수전·민간·자율-해결	42
3. 노사분규-예방·및·근로손실·일수·단축	42
4. 사회적·비용·절감	44
5. 공적·심판·조정·의·사각지대·해소	44

1. 설문조사 개요

- 본 설문은 다양한 ADR(Alternative Dispute Resolution: 대안적 분쟁 해결) 기법이 시행될 경우 어느 정도 활용될 수 있고 그에 따른 경제적 효과가 어느 정도 될 수 있을지 가늠하기 위해 실시됨.
- 설문 대상은 노동위원회에 접수된 조정 및 심판사건의 당사자(신청인 및 피신청인)를 대상으로 하였으며,
- 설문기간은 2023년 5월 31일부터 6월 14일까지 약 2주간 조사되었음.
- 유효한 설문 응답지는 총 848개(사용자 457개, 근로자 391개)였으며 이를 분석에 활용함.
- 본 설문은 전수조사가 아니고 표본조사이기는 하지만 설문이 한 지역에 편중되지 않게 지방 노동위원회와 사건접수 건수의 비율에 맞추려 노력하였음 아울러 업종이나 규모에 있어서도 균형을 맞추려 함.
- 조사단계에서 조사관식 대표성 있는 응답자를 선정하고 응답의 오류나 결측치가 생기자 않도록 최대한 노력하였음.
- 설문 응답은 선택된 응답자의 특성 및 상황에 따라 영향을 받게 되므로 설문 구성 및 표본의 추출단계에서부터 대표성 있는 표본을 추출할 수 있도록 함.

1) ADR은 갈등해결에 있어서 법원심리나 소송 이외의 대안인 되는 갈등해결 방식임. 보다 구체적으로는 갈등 당사자들아 제3자의 도움(없이)으로 갈등을 해결하는 방법으로 공식적인 법원의 소송 등 법률적 절차(과정) 이외의 갈등 해결방식과 기법을 통칭함. 갈등당사자들은 갈등에 전문성 있는 중립적인 전문가와 만나서 서로의 갈등의 문제를 논의하고 갈등해결 방안들을 모색함. 중립적인 갈등전문가들은 이 편에 속어 있는 이해관계를 파악하고 갈등해결에 필요한 대안들을 제시하며 갈등해결을 도움. ADR 주요 기법으로는 협상, 화해, 촉진, 조정, 중재, 분쟁패널, 사실조사, 약식소송, 조정회의, 음보조판 등이 있음.

2. 응답자 특성 분석

㉠ 설문은 근로자용과 사용자용으로 구분하였으며, 사업장 특성에 따라 업종, 상사 근로자 수, 고충처리위원 수, 노조 유무, 소관 노동위원회 등으로 구분하였음.
설문조사에 참여한 사업장 특성은 아래 표와 같음(<표 1> 참조).

<표 1> 응답자의 특성

구분		빈도	백분율(%)	구분		빈도	백분율(%)
업종별	제조업	480	21.23	상시근로자수	5인 미만	37	4.36
	전자·가스·수도	36	4.5		5인 이상·30인 미만	302	35.61
					30인 이상·100인 미만	158	18.63
					100인 이상·300인 미만	124	14.62
	300인 이상	227	26.77				
	도매 및 소매업	54	6.37	고충처리위원	없음	386	45.52
	부동산·사업시설·관리·및 임대서비스	424	14.27		1명	142	16.75
	운수 및 창고업	74	8.73		2명	119	14.03
					3명	92	10.85
	숙박 및 음식점	47	5.54		4명 이상	109	12.85
	정보통신·과학기.술서비스	52	6.13	소관노동위원회(사업장소재지)	서울	219	25.83
	금융 및 보험업	17	2.00		부산	51	6.04
					경기	133	15.68
	교육서비스업	43	5.07		충남	80	9.43
					전남	74	8.73
협화 및 단체·수리 및 기타 개인 서비스업	42	4.95	경북		84	9.94	
			경남		47	5.54	
기타	118	13.92	인천		32	3.77	
			울산		24	2.83	
노조·유무	있음	354	41.75		강원	26	3.07
					충북	19	2.24
	없음	494	58.25		전북	44	5.19
					제주	15	1.77

㉡ (업종별) 사업장 업종분류는 한국표준산업분류 - 대분류 - 기준으로 하였으며, 분석의 편의를 위해 사업장 수가 많지 않은 몇 가지 업종은 합쳐서 분석하였음(2).

2) 한국표준산업분류와 대분류는 다음과 같이 21가지 업종으로 구분하고 있음: 1. 농업, 임업 및 어업; 2. 광업; 3. 제조업; 4. 전기, 가스, 증기 및 공기 조화 공급업; 5. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업; 6. 건설업; 7. 도매 및 소매업; 8. 운수 및 창고업; 9. 숙박 및 음식점업; 10. 정보통신업; 11. 금융 및 보험업; 12. 부동산업; 13. 전문, 과학 및 기술 서비스업; 14. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업;

조사에 포함된 업종은 총 12개 업종으로 제조업, 전기·가스·수도, 건설업, 도매·및 소매업, 부동산·사업시설·관리·및·임대서비스, 운수·및·창고업, 숙박·및·음식점, 정보통신·과학기술서비스, 금융·및·보험업, 교육서비스업, 협회·및·단체, 수리·및 기타·개인·서비스업, 기타(농업, 임업, 광업, 예술·관련·서비스업, 보건업·및·사회 복지·서비스업, 국제·및·외국기관·등)임.

㉔ (상사·근로자·수) 조사에 포함된 사업장의 상사·근로자·수는 0인 사업장부터 36,000인 사업장이며 설문 분석을 위해 범주화 하여 분석함. 전체 표본 중 5인 미만 사업장은 4.36%, 5인 이상 30인 미만 사업장은 35.61%, 30인 이상 100인 미만 사업장은 18.63%, 100인 이상 300인 미만 사업장은 14.62%, 300인 이상 사업장은 35.61%로 나타남.

㉕ (고충처리·위원·수) 사업장 내 고충처리·위원이 많은 사업장의 경우 ADR·수요자·그·만큼·많을·것이라·생각하여 고충처리·위원·수를 조사하였음. 고충처리·위원이 없는 사업장은 전체 사업장의 45.52%로 절반·정도를 차지하였으며, 1명이 있는 사업장은 16.75%, 4명 이상인 있는 사업장은 12.85%를 차지하였음.

㉖ (노조·유무) 설문조사에 참여한 사업장의 노동조합 존재 여부를 살펴보면, 무노조 사업장은 전체의 58.25%였으며, 유노조 사업장은 41.75%인 것으로 나타남. 노조가 있는 경우 노동위원회·조정이나·심판·의뢰·절차·등에 대한 정보가 많아 노동위원회·사전이·바노조·사업장에·비해·월등히·많을·것이라는 점을 생각해 보면 유노조 사업장 비율이 노조조직율(14.2%, 고용노동부·노동조합·조직현황·발표자료)에 비해 높은 것은 타당한 것으로 판단됨. .

㉗ (소관·노동위원회) 사업장의 소재지별 노동위원회를 구분하여 조사한 결과, 조사에 참여한 자와노동위원회별 응답비율은 서울이 25.83%로 가장 높았으며, 부산 6.01%, 경기 15.68% 등으로 조사되었음. 이는 노동위원회·사전·접수·관수·바율과 유사하다고 볼 수 있음.

15.공공·행정, 국방·및·사회보장·행정; 16.교육·서비스업; 17.보건업·및·사회복지·서비스업; 18.예술, 스포츠·및·여가관련·서비스업; 19.협회·및·단체, 수리·및·기타·개인·서비스업; 20.가구·내·고용활동·및·달리·분류되지·않은·지가·소매·생산활동; 21.국제·및·외국기관임. 기존의 21개 업종 분류에서 (1) 부동산업과 사업시설·관리, 사업·지원·및·임대서비스업을 합쳐서, “부동산·사업시설·관리·및·임대서비스”로 (2) 전기, 가스, 증기·및·공기·조절·공급업과·수도, 하수·및·폐기물·처리, 원료·재생업을 합쳐, “전기·가스·수도”로 (3) 정보통신업과 전문, 과학·및·기술·서비스업을 합쳐, “정보통신·과학기술서비스”로 (4) 농업, 임업·및·어업, 광업, 예술·관련·서비스업, 국제·및·외국기관·크리고·보건·및·사회복지서비스업 등을 합쳐, “기타”에 포함하여 재분류함.

□ 전반적인 ADR 수요 등에 대한 설문조사 결과를 제시하고, 사업장별 특성에 따른 차이점을 비교 분석하기 위해 업종, 상시 근로자수에 따른 사업장 규모, 고충처리 위원 수, 노조유무, 소관 노동위원회(지역) 등 5가지 특성과 분쟁 당사자(노사)을 사용할 것임.

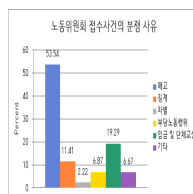
③ 설문조사 분석

1. 표본 전체 설문결과

□ 노사 당사자들의 대안적 분쟁해결 제도 도입에 대한 필요성을 파악하기 위한 설문 조사 결과 결과는 다음과 같음.

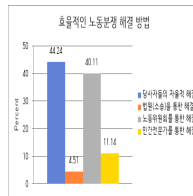
1) 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유

□ 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유에 대해 복수 답안을 허용하여 조사한 결과, 삼 판사건이 해고에 의한 분쟁이 53.54%로 가장 높은 비율을 차지하였음. 조정사건 인 임금 및 단체교섭과 관련된 분쟁은 19.29%로 높은 수준을 차지하였으며, 징계 는 11.41%, 차별은 2.22% 차지하는 것으로 나타남. 기타 사유로 전보, 채용취소, 부당인사, 복수노조 등의 경우 상대적으로 낮은 비율을 나타냄.



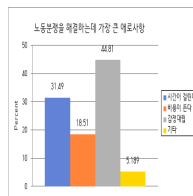
2) 효율적인 노동분쟁 해결방법

□ 당사자들의 자율적 해결, 법원(소송)을 통한 해결, 노동위원회를 통한 해결, 민간 전문가를 통한 해결 중 효율적인 노동분쟁 해결방법으로 두 가지를 선택하게 한 설문결과 “당사자들의 자율적 해결”이 가장 효율적이라는 대답이 44.24%를 차지 하였음. 다음으로 노동위원회를 통한 해결이 40.11%를 차지하여 두 번째로 높았으며 민간전문가를 통한 해결이 11.14%, 법원(소송)을 통한 해결이 4.51%로 나타남.



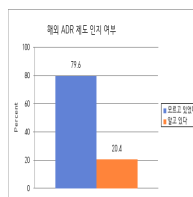
3)- 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항.

- 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항으로는 “감정대립?”이 44.81%로 가장 높은 비율을 차지했으며, “시간이 걸린다”는 31.49%, “비용이 든다”는 18.51%를 차지하는 것으로 나타남.
- 기타 의견으로는 법이나 절차상의 어려움이 가장 많았고, 객관적이며 논점을 잘 파악하는 전문가의 부족 등이 있었음.



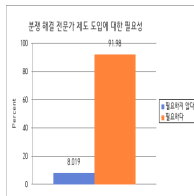
4)- 해외 ADR 제도에 대한 인자 여부

- 선진국의 노동분쟁 당사자 간에 협상과 화해 등을 돕는 분쟁해결전문가 제도 (미국 의 NLRB 등)에 대해 알고 있는지를 설문한 결과 79.6%가 “모르고 있었다”고 답해 제도 자체에 대한 인식은 낮은 편인 것으로 판단됨.



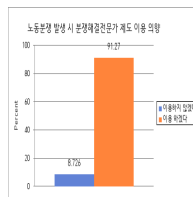
5)- ADR 제도 도입의 필요성

- 분쟁해결전문가 제도 도입에 대한 필요성은 “필요하다”가 91.98% “필요치 않다” 8.02%로 절대다수가 분쟁해결전문가 제도의 필요성에 대한 공감대가 형성되어 있음.



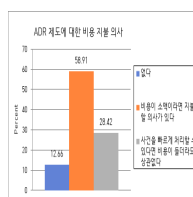
6) ADR 제도 이용 의향

□ 앞서 ADR 제도 도입 필요성에 대한 설문에서 91.98%의 높은 필요성을 보인 것과 마찬가지로 ADR 제도 이용 의향도 91.26%로 매우 높은 것으로 나타남



7) ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

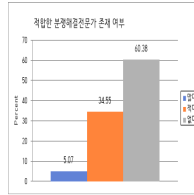
□ ADR 제도 이용 의향이 있는 설문자들을 대상으로 비용 지불 의사를 조사한 결과, “비용이 소액이라면 지불할 의사자 있다”는 응답이 58.91%로 과반 이상을 차지하였고, “사건을 빠르게 처리할 수 있다면 비용이 들더라도 상관없다”는 응답이 28.42%를 차지하였음. 따라서 비용지불의사가 있는 총 응답자 비율은 87.33%로 나타남.



8) 주변에 적합한 분쟁해결전문가 존재 여부

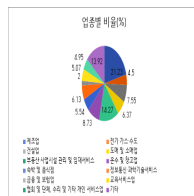
□ 주변에 적합한 분쟁해결전문가가 있는지에 대한 설문 결과, “없다”는 대답이 60.38%로 가장 높았으며, “적당”은 34.55%로 나타남. “많다”는 대답은 5.07%에 불과한 것으로 나타났다.

□ 산업현장에서와 분쟁을 증재, 조정할 전문가가 절대다수 부족한 것을 알 수 있음.



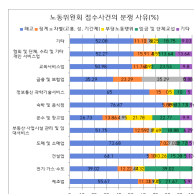
2. 사업장 특성별 설문결과

1) 업종별



□ 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유

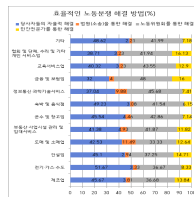
- 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유에 대해 복수·답안을 허용하여 조사한 결과를 업종별로 비교하였음. 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유는 업종별로 차이를 보이는 것으로 나타남.
- 대다수의 업종에서 “해고”로 인한 분쟁이 가장 높은 비율을 차지하였으나, 금융 및 보험업에서는 “차별(고용, 상, 기간제)”로 인한 분쟁이 35.29%로 높은 비율을 차지함.
- 전라·자스·수도외의 경우 “해고”로 인한 분쟁(39.02%)과 “임금 및 단채교섭”으로 인한 분쟁(39.02%)이 같은 비율을 나타냄.
- 운수 및 창고업의 경우 “해고(26.73%)”, “부당노동행위(21.78%)”, “임금 및 단채교섭(22.77%)”으로 인한 분쟁이 비슷한 비율로 일어나는 것을 관찰됨.



□ 효율적인 노동분쟁 해결방법

- 효율적인 분쟁해결 방법에 대한 업종별 차이는 크지 않았음. 대부분 와 업종에서 비율에 차이는 있지만 대부분 “당사자들의 자율적 해

결”과-“노동위원회를-통한-해결”을-선호하는-것으로-나타남.- 다만- 금융-및-보험업외-경우-노동위원회나-민간전문가를-통한-해결을-상대-적으로-선호하는-것으로-나타남..

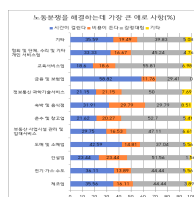


○-금융-및-보험업(48%)이-“노동위원회를-통한-해결”이-효율적이라-답한- 비율이-가장-높았으며,-“당사자들의-자율적-해결”이-효율적이라고- 응답한-비율이-가장-높았던-업종은-숙박-및-음식점-업종임..

○-“민간전문가를-통한-해결”과-“법원(소송)을-통한-해결”이-효율적-이라는-응답은-상대적으로-낮았음:

□ 노동분쟁을-해결하는데-가장-큰-애로사항

○-노동분쟁을-해결하는데-가장-큰-애로사항으로-교육서비스업의-경우- 감정대립이-금융-및-보험업외-경우는-사간이-결린다는-점이- 지적되었- 음.- 숙박-및-음식점업의-경우는-상대적으로-비용요인이-큰-것으로-나- 타남.-

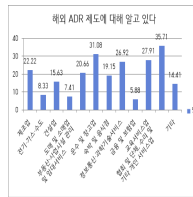


□ 해외 ADR 제도에 대한 인자 여부

○-해외에서-활용중인-ADR-제도를-알고-있는-지에-대해-조사한-결과,- “알고-있다”고-대답한-비율은-협회-및-단체,-수리-및-기타-개인-서- 바스업(35.71%)으로-나타남:

○-그러나-해외-ADR-제도에-대해-알고-있다는-비율이-모든-업종에서-낮- 은-것으로-나타나-관련-제도에-대한-인식-전반적으로-부족한-것으- 로-보임.-특히-금융-및-보험업(5.88%),-전기-가스-수도(8.33%),-도매-및-

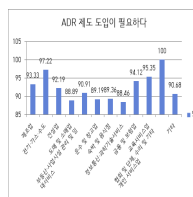
소매업(7.41%)의 경우 알고 있다는 응답 비율이 10% 미만으로 매우 낮은 것으로 조사됨.



㉔ ADR 제도 도입에 대한 인식

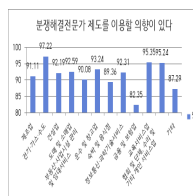
○ ADR 제도 도입에 대한 필요성을 전체 업종에서 높은 편인 것으로 조사됨.

○ 특히, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(100%)의 경우 설문에 참여한 모든 사용자/근로자가 필요하다고 응답하였음.



㉔ ADR 제도 이용 의향

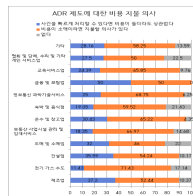
○ ADR 제도를 이용할 의향이 가장 높은 가장 높은 업종은 전기·가스·수도로 97.22%가 분쟁해결전문가 제도를 이용할 의향이 있다고 답했음. 제도 이용 의향이 가장 낮은 업종은 금융 및 보험업으로 82.35%가 제도 이용 의향을 밝힘.



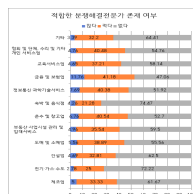
㉔ ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

○ 거의 모든 업종에서 과반수에 가까운 사업체가 “비용이 소액이라면 지불할 의사자 있다”고 응답한 것으로 나타나, 제도 도입 시 비용적

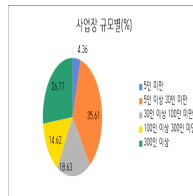
○. “사권을 빠르게 처리할 수 있다면 비용이 들더라도 상관없다”고 응
답한 비율은 금융 및 보험업에서 50%로 가장 높았으며, 비용 지불 의
사가 “없다”고 응답한 비율이 가장 높은 업종은 협회 및 단체, 수
리 및 기타 개인 서비스업으로 필요성에 대한 응답과 차이를 보임.



○ 주변에 적합한 분쟁해결전문가가 있는지에 대한 설문 결과, “없다”고 응답한 비율은 모든 업종에서 미미했으며, “적다”고 응답한 비율 또한 낮은 것으로 조사되었음. “없다”고 응답한 비율이 가장 높은 업종은 숙박·및·음식점(74.47%)이며, ADR 제도 이용 의향어 가장 높았던 전가·가스·수도·업종도 주변에 적합한 분쟁해결전문가가 없다고 답한 비율이 72.22%로 높았음.

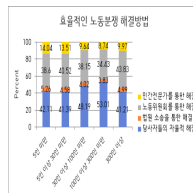


다. 사업장 규모에 따라 분쟁 해결 전문가, 재도예에 대한 필요성이 다를 것이라 판단하여 사업장 규모별 분석을 실시함. 사업장 규모는 상시 근로자 수에 따라, (1) 5인 미만 사업장(4.36%), (2) 5인 이상 30인 미만 사업장(35.61%), (3) 30인 이상 100인 미만 사업장(18.63%), (4) 100인 이상 300인 미만 사업장(14.62%), (5) 300인 이상 사업장(35.61%)으로 재분류하여 응답을 비교함.



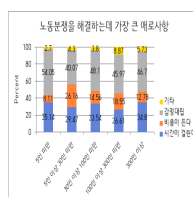
㉔ 효율적인 노동분쟁 해결방법

- 효율적인 노동분쟁 해결방법을 사업장 규모에 따라 분석한 결과, “당사자들의 자율적 해결”이 모든 규모에서 가장 높은 비율을 차지하였으며, 다음으로 “노동위원회를 통한 해결”이 높은 비율을 차지하는 것으로 나타남.



㉕ 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항

- 모든 규모의 사업장에서 “감정대립”이 노동분쟁 해결에 가장 큰 애로사항이라 답했으며, “비용”외 경우, 5인 이상 30인 미만의 사업장이 26.16%로 가장 높은 비율을 보임. 그러나 사업장 규모에 따른 패턴은 발견되지 않았음.



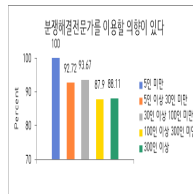
㉖ ADR 제도 도입에 대한 인식

- 5인 미만 사업장의 경우 ADR 제도 도입이 필요하다고 응답한 비율이 100%로 나타나 영세한 사업장과 경우 ADR 도입이 시급하다고 할 수 있음



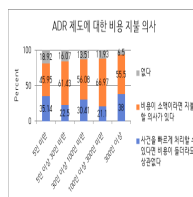
㉔ ADR 제도 이용 의향

- 모든 규모의 사업장에서 ADR 제도 이용 의향은 높은 편이나 사업장의 규모가 큰 경우 제도 이용 의향이 상대적으로 낮은 것으로 조사됨.



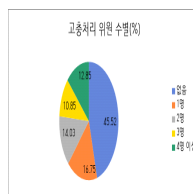
㉕ ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

- ADR 제도와 비용 지불 의사를 조사한 결과, “비용이 소액이라면 지불할 의사가 있다”는 응답이 모든 규모의 사업장에서 가장 높았음.



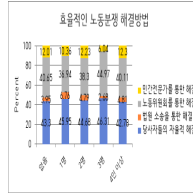
3) 고충처리 위원 수별

- ㉔ 고충처리 위원 수에 따라 분쟁해결 전문가 제도에 대한 필요성이 다를 것이라 판단하여 소충처리 위원 수별 분석을 실시함. 고충처리 위원이 없는 사업장이 45.52%로 가장 높은 비중을 차지하였고, 1명이 있는 사업장이 16.75%를 차지해 대부분의 사업장이 고충처리 위원이 없거나 1명에 불과한 것으로 조사됨.



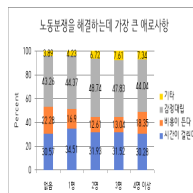
㉔ 효율적인 노동분쟁 해결방법

- 효율적인 노동분쟁 해결방법으로 고충처리 위원회 수에 따라 큰 차이를 보아자 않았음. 다만 고충처리 위원회 4인 이상이 있는 사업장의 경우, 민간전문가를 통한 해결을 상대적으로 선호하는 것으로 나타남. --



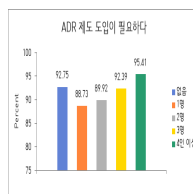
㉔ 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항

- 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항 역시 고충처리 위원회 수에 따라 큰 차이를 보이지 않았음.



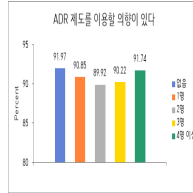
㉔ ADR 제도 도입에 대한 인식

- ADR 제도 도입의 필요성에 대해서는 고충처리 위원회 수에 관계없이 90% 전후로 동의하고 있음. 아울러 고충처리 위원회 있는 사업장만을 놓고 보면, 고충처리위원회의 수가 많아질수록 ADR 제도 도입의 필요성에 대해서 대체로 더 느끼고 있는 것으로 나타남. 하지만 대체로 고충처리 위원회 없는 사업장이 제도도입의 필요성을 더 크게 느끼고 있음을 확인할 수 있음. --



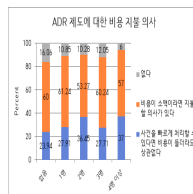
㉔ ADR 제도 이용 의향

- ADR 제도가 도입되었을 때, 활용할 의사를 묻는 질문에 대해서는 고충처리 위원에 없는 사업장이 있는 사업장에 비해 활용할 의사가 더 높은 것으로 나타났음. 고충처리 위원에 없는 사업장이 있는 사업장보다 ADR 제도를 더 이용하겠다는 의사를 표시하고 있음.



㉕ ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

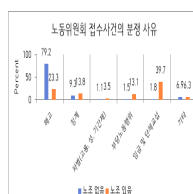
- ADR 제도 적용에 따른 비용이 발생할 경우, 고충처리 위원회와 수가 많아질수록 지불의사가 높은 것으로 나타남. 이는 고충처리 위원 수가 많을수록 사업장 규모가 크고 이에 따라 지불 능력이 높기 때문이라고 판단됨. ...



4) 노조 유무별

㉔ 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유

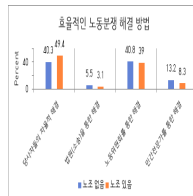
- 노조 유무별 노동위원회 접수사건의 분쟁 사유를 살펴본 결과, 노조가 없는 회사에서는 “해고”에 의한 사유가 79.2%로 가장 높은 비율을 차지했으며, 노조가 있는 회사에서는 “임금 및 단체교섭”에 의한 사유가 39.7%로 가장 큰 비율을 차지하여 노조 유무에 따라 분쟁 사유에 차이를 보이는 것으로 나타남



㉕ 효율적인 노동분쟁 해결 방법

- 효율적인 노동분쟁 해결 방법에 대한 의견은 노조 유무에 따라 큰 차이를 보이지 않는 것으로 나타남. “당사자들과 자율 해결”과 “노동위원회를 통한

해결”이·노조가·없는·회사는·각각·40.3%,·40.8%,·노조가·있는·회사는·각각·40.4%,·39%를·차지하였음.



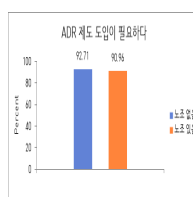
㉔ 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항

○ 분쟁 해결에 있어 애로사항으로는 노조 유무와 상관없이 “감정대립”이 가장 높은 비율을 차지하였으며, 다음으로 “시간이 걸린다”와 “비용이 든다”의 순으로 나타남.



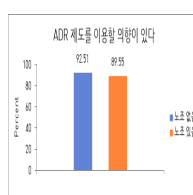
㉕ ADR 제도 도입에 대한 인식

○ 분쟁해결전문가 제도 도입에 대한 필요성은 노조 유무에 상관없이 90% 이상을 차지하여 제도 도입에 대체로 긍정적인 것으로 나타남.



㉖ ADR 제도 이용 의향

○ 분쟁해결전문가 제도 이용 의향은 노조가 없는 회사가 92.51%로 노조가 있는 회사보다(89.55%) 미미하게 더 높은 것으로 나타남.

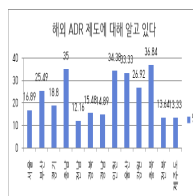


5)- 사업장-소재지별

□ 노동분쟁-사유나-효율적인-해결방법,-해결에-관한-애로사항은-사업장과-소재지-와의-다른-특성에-따라-달라질-것이므로-소재지별-분석은-분쟁-해결전문가-제도에-대한-인식에-대해-조사함.

□ 해외-ADR-제도에-관한-인자-여부

○ 해외-ADR-제도에-대해-알고-있는-사업체와-비율은-충북(36.84%),-충남(35%),-인천(34.38%)에서-가장-높았으며,-전남,-전북,-제주도에서는-각각-12.16%, 13.64%, 13.33%의-사업체만이-해외-ADR-제도에-대해-알고-있다고-응답함.



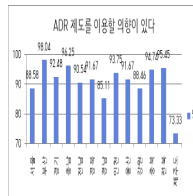
□ ADR-제도-도입에-대한-인식

○ 대다수-지역에서-분쟁해결전문가-도입이-필요하다고-응답하였으나-울산(83.33%)과-제주(73.33%)-지역에서는-상대적으로-낮은-비율을-기록함.



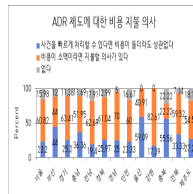
□ ADR-제도-이용-의향

○ ADR-제도-도입의-필요성에-대한-설문과-같이-ADR-제도-이용-의향에-있어서도-지역별-차이가-존재함-제주도(73.33%)와-경남(85.11%)-지역에서-ADR-제도-이용-의향은-상대적으로-낮은-것으로-나타났으나,-제도의-필요성이-낮다고-답했던-울산(83.33%)은-오히려-이용-의향은-91.67%로-높게-나타남.



㉔ ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

- 울산(59.09%); -충북(55.56%), -부산(44%)의 -경우 -비용보다 -사건외 -빠른 해결을 더 중요시 하는 것으로 나타남. 그러나 충북의 경우 비용 지불 의사가 “없다”고 답한 비율 또한 22.22%로 가장 높은 것으로 조사됨.
- 울산, -강원의 -경우 ADR 제도에 대한 비용 지불 의사가 “없다”고 답한 비율이 없었음.



㉕ 주변에 적합한 분쟁해결전문가 존재 여부

- 충북(10.53%)을 제외한 모든 지역에서 주변에 적합한 분쟁해결전문가가 “많다”고 응답한 비율이 10% 미만으로 조사됨. 특히 강원과 인천의 경우 “많다”고 응답한 비율이 없는 것으로 나타남.
- 주변에 적합한 분쟁해결전문가가 “없다”고 답한 비율이 모든 지역에서 가장 높았으며, 제주와 경우 “없다”고 응답한 비율이 73.33%로 가장 높았음.

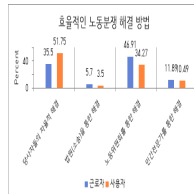


3. 분쟁 당사자(노·사)별 설문 결과

□ 전체 표본 848 중 근로자는 391명, 사용자는 457명으로 분쟁 당사자별 인식 차이가 존재한다고 판단되는 6개 문항에 대해 비교 분석하였음:

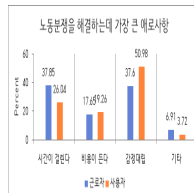
□ 효율적인 노동분쟁 해결 방법

○ 비율에는 차이가 있었지만 노·사 모두 “당사자들과 자율 해결”과 “노동위원회를 통한 해결”이 가장 효율적인 노동분쟁 해결 방법이라 여가는 것으로 나타남.



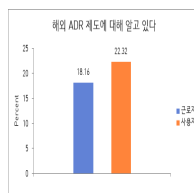
□ 노동분쟁을 해결하는데 가장 큰 애로사항

○ 근로자는 “시간이 걸린다(37.85%)”가 노동분쟁 해결에 가장 큰 애로사항이라고 응답한 반면, 사용자는 “감정대립(50.98%)”을 가장 큰 애로사항으로 꼽았음.



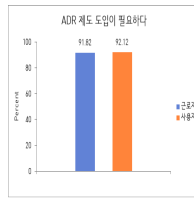
□ 해외 ADR 제도에 대한 인지 여부

○ 해외 ADR 제도에 대한 인지는 근로자의 경우 18.16%, 사용자의 경우 22.32%로 사용자 측이 근소하게 높은 것으로 나타남.



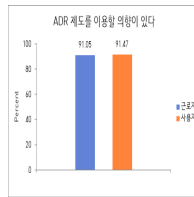
□ ADR 제도 도입에 대한 인식

○ 분쟁해결 전문가 제도 도입이 필요하다고 답한 비율은 노·사 모두 90% 이상으로 나타남.



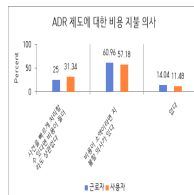
㉔ ADR 제도 이용 의향

㉠ 분쟁해결 전문가 제도 이용 의향에 대한 응답은 근로자·사용자 모두 90% 이상으로 ADR 제도자 도입된다면 이용할 의향이 높은 것으로 나타남



㉕ ADR 제도에 대한 비용 지불 의사

㉠ 대다수의 근로자·사용자가 “비용이 소액이라면 지불할 의사가 있다”고 답했으며(각각 60.96%, 57.18%), 지불 의사가 “없다”고 답한 비율은 근로자측이 14.04%로 사용자측의 11.48%보다 근소하게 높았음.



부록 1

설문지[사용자용]

분쟁해결 이용 수요 관련 설문지 [사용자용]

노동위원회는 노·사 당사자들이 갈등을 자율적으로 신속하게 해결하는 대안적 분쟁해결 전문가 제도를 도입하고자 합니다.

대안적 분쟁해결은 미국 등 선진국에서 보편화된 제도로써 갈등 당사자들이 법원의 소송보다 화해·조정 등으로 분쟁해결 전문가의 도움을 받아 매우 적은 비용으로 갈등을 해결하고 있습니다.

본 조사는 우리나라 노·사 당사자들의 대안적 분쟁해결 제도의 도입에 대한 필요성을 파악하기 위한 것입니다.

본 조사 결과는 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

<사업장 개요>

사업장명	-
업종	①제조업-----②전자,가스,증기 및 공기 조질 공급업 ③수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업-----④건설업-- ⑤도매 및 소매업-----⑥운수 및 창고업 ⑦숙박 및 음식점업-----⑧정보통신업 ⑨금융 및 보험업-----⑩부동산업.. ⑪전문, 과학 및 기술 서비스업-----⑫교육서비스업 ⑬사업시설 관리, 사업 지원 및 임대서비스업----- ⑭보건업 및 사회복지서비스업.. ⑮협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 ⑯기타(농업, 임업, 어업, 광업, 예술 관련 서비스업, 국제 및 외국기관 등)
상사 근로자 수	-----명
고충처리위원 수	①없음---②1명-----③2명-----④3명-----⑤4명 이상
노동조합 유무	①있음---②없음
소관 노동위원회 (사업장 소재지)	①서울--②부산--③경기--④충남--⑤전남--⑥경북-- ⑦경남--⑧인천--⑨울산--⑩강원--⑪충북--⑫전북--⑬제주

1. 노동위원회 접수사건과 분쟁사유는 무엇인가요? <2개 이상 복수 응답 가능>

---① 해고-----② 징계-----③ 차별(고용, 성, 기간제)-----

---④ 부당노동행위--⑤ 임금 및 단체교섭--⑥ 기타(자유롭게 기술)

2. 귀사가 생각하는 효율적인 노동분쟁 해결방법은 무엇인가요? <2개 선택>
 -- ① 당사자들과 자율적 해결 ----- ② 법원(소송)을 통한 해결 ----
 -- ③ 노동위원회를 통한 해결 ----- ④ 민간전문가를 통한 해결

3. 노동분쟁을 해결하는데 가장 애로사항은 무엇인가요(또는 무엇이었나요)?
 --- ① 시간이 걸린다. -- ② 비용이 든다. -- ③ 감정대립 -- ④ 가타(가우름개 가설)

4. 선진국에서는 당사자 간에 협상, 화해 등을 할 수 있도록 전문가가 도와주는 제도를 많이 활용하고 있다는 사실을 알고 있나요?
 --- ① 알고 있다. ----- ② 모르고 있었었다.

▶ 미국(NLRB)과 일본의 경우 화해등을 통한 노동사건 해결이 각각 73.7%, 63.6% 이나 우리나라는 33.8%로 절반 수준

5. 우리나라도 법적으로 다투기 전에 분쟁 당사자 간에 화해, 조정 등으로 분쟁을 해결하는 전문가 제도 도입에 대해 어떻게 생각하나요?
 -- ① 필요하다. ----- ② 필요하지 않다.

6. 귀사에 노동분쟁 발생 시 분쟁해결전문가를 이용할 의향이 있나요?
 -- ① 이용 하겠다.(→ 7번으로 이동) -- ② 이용하자 않겠다.

7. 분쟁해결 전문가에게 비용을 지불할 의사가 있나요?
 -- ① 사건을 빠르게 처리할 수 있다면 비용이 들더라도 상관없다.
 -- ② 비용이 소액이라면 지불할 의사가 있다.
 -- ③ 없다.

8. 주변에 적합한 분쟁해결 전문가가 있나요?
 -- ① 많다. ----- ② 적다. ----- ③ 없다. -----

분쟁해결 이용 수요 관련 설문지 [근로자용]

노동위원회는 노·사 당사자들이 갈등을 자율적으로 신속하게 해결하는 대안적 분쟁해결 전문가 제도를 도입하고자 합니다.

대안적 분쟁해결은 미국 등 선진국에서 보편화된 제도로써 갈등 당사자들이 법원의 소송보다 화해·조정 등으로 분쟁해결 전문가의 도움을 받아 매우 작은 비용으로 갈등을 해결하고 있습니다.

본 조사는 우리나라 노·사 당사자들의 대안적 분쟁해결 제도의 도입에 대한 필요성을 파악하기 위한 것입니다.

본 조사 결과는 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장되며, 설문에 대한 모든 응답과 개인적인 사항은 철저히 무기명으로 처리되고, 통계분석 목적 이외에는 절대 사용되지 않습니다.

사업장명 (근무하거나 근무하였던 곳)	
-------------------------	--

1. 노동위원회 접수사건과 분쟁사유는 무엇인가요? <2개 이상 복수 응답 가능>

--- ① 해고 --- ② 징계 --- ③ 차별(고용, 성, 기간제) ---

--- ④ 부당노동행위 --- ⑤ 임금 및 단체교섭 --- ⑥ 기타(자유롭게 기술)

2. 귀하가 생각하는 효율적인 노동분쟁 해결방법은 무엇인가요? <2개 선택>

--- ① 당사자들의 자율적 해결 --- ② 법원(소송)을 통한 해결 ---

--- ③ 노동위원회를 통한 해결 --- ④ 민간전문가를 통한 해결

3. 노동분쟁을 해결하는데 가장 애로사항은 무엇인가요(또는 무엇이었나요)?

--- ① 시간이 걸린다 --- ② 비용이 든다 --- ③ 감정대립 --- ④ 기타(자유롭게 기술)

4. 선진국에서는 당사자 간에 협상·화해 등을 할 수 있도록 전문가가 도와주는 제도를 많이 활용하고 있다는 사실*을 알고 있나요?

--- ① 알고 있다. --- ② 모르고 있었었다.

▶ 미국(NLRB)과 일본의 경우 화해등을 통한 노동사건 해결시 각각 73.7%, 63.6%이나 우리나라는 33.8%로 절반 수준

5. 우리나라도 법적으로 다투기 전에 분쟁 당사자 간에 화해·조정 등으로 분쟁을 해결하는 전문가 제도 도입에 대해 어떻게 생각하나요?

--- ① 필요하다. --- ② 필요하지 않다.

6. 귀하는 노동분쟁 발생 시 분쟁해결 전문가를 이용할 의향이 있나요?

--- ① 이용 하겠다. (→ 7번으로 이동) --- ② 이용하자 않겠다.

7. 분쟁해결 전문가에게 비용을 지불할 의사가 있나요?

--- ① 사건을 빠르게 처리할 수 있다면 비용이 들더라도 상관없다.

--- ② 비용이 소액이라면 지불할 의사가 있다.

--- ③ 없다.

8. 주변에 적합한 분쟁해결 전문가가 있나요?

--- ① 많다. --- ② 적다. --- ③ 없다. ---

1. 법장 수요

1. 노동위원회, 고용노동부에서의 수요

1) 노동위원회 심판사건의 화해 권고

[노동위원회법] 제46조의3(화해의 권고 등) ① 노동위원회는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제29조의4 및 제84조, 「근로기준법」 제30조에 따른 판정, 명령 또는 결정이 있거나 전까지 관계 당사자의 신청을 받아 또는 직권으로 화해를 권고하거나 화해안을 제시할 수 있다.

-【최근 3년간 심판사건 현황】-

구분	처리건수	화해건수	화해율
22년	14,314	4,134	28.9
21년	13,869	3,642	26.3
20년	15,242	4,066	26.7

2) 노동조합법, 공무원노조법, 교원노조법상의 노동쟁의 조정(노조법 54조, 공무원노조법 12조, 교원노조법 9조)

[노조법] 제53조(조정와 개시) ① 노동위원회는 관계 당사자의 일방이 노동쟁의의 조정을 신청한 때에는 지체없이 조정을 개시하여야 하며 관계 당사자 쌍방은 이에 성실히 임하여야 한다.
② 노동위원회는 제1항의 규정에 따른 조정신청 전이라도 원활한 조정을 위하여 교섭을 주선하는 등 관계 당사자의 자주적인 분쟁 해결을 지원할 수 있다.

[공무원노조법] 제12조(조정신청 등) ① 제8조에 따른 단체교섭이 결렬(決裂)된 경우에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽은 「노동위원회법」 제2조에 따른 중앙노동위원회(이하 "중앙노동위원회"라 한다)에 조정(調停)을 신청할 수 있다.

[교원노조법] 제9조(노동쟁의와 조정신청 등) ① 제6조에 따른 단체교섭이 결렬된 경우에는 당사자 어느 한쪽 또는 양쪽은 「노동위원회법」 제2조에 따른 중앙노동위원회(이하 "중앙노동위원회"라 한다)에 조정(調停)을 신청할 수 있다.

-【최근 3년간 조정성립 건수】-

구분	처리건수	조정 성공 + 실패				기타 건수
		소계	성공 건수	실패건수	조정성공률	
22년	1,150	991	506	485	51.1	159
21년	1,169	1,041	482	559	46.3	198
20년	957	851	454	397	53.3	106

- 3) -필수유지업무 - 유지 - 운영수준 결정(노조법 42조의4)

[노조법] - 제42조의4(필수유지업무 - 유지 - 운영수준 등의 결정) ①노동관계 당사자 쌍방 또는 일방은 필수유지업무협정이 체결되자 아니하는 때에는 노동위원회에 필수유지업무의 필요 최소한의 유지 - 운영 수준, 대상직무 및 필요인원 등의 결정을 신청하여야 한다.

②제1항의 규정에 따른 신청을 받은 노동위원회는 사업 또는 사업장별 필수유지업무의 특성 및 내용 등을 고려하여 필수유지업무의 필요 최소한의 유지 - 운영 수준, 대상직무 및 필요인원 등을 결정할 수 있다.

③제2항의 규정에 따른 노동위원회의 결정은 제72조의 규정에 따른 특별조정위원회가 담당한다.

-【최근 3년간 필수유지 사건처리 건수】-

구분	20년	21년	22년
처리건수	8	30	10

- 4) -부당노동행위 - 구제신청(노조법 82조)

[노조법] - 제82조(구제신청) ①사용자와 부당노동행위로 인하여 그 권리를 침해당한 근로자 또는 노동조합은 노동위원회에 그 구제를 신청할 수 있다.

②제1항의 규정에 의한 구제와 신청은 부당노동행위가 있는 날(계속하는 행위는 그 종료일) 부터 3월 이내에 이를 행하여야 한다.

-【최근 3년간 부당노동행위 사건처리 건수】-

구분	20년	21년	22년
처리건수	4,456	4,082	786

- 5) -노사협의회 - 의결사항의 - 결렬 - 해석 - 이행방법에 - 관한 - 중재 - 요청 (근참법25조)

[근로자참여법] - 제25조(암의 중재) ①-협약회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로자위원과 사용자위원의 합의로 협약회에 중재기구(仲裁機構)를 두어 해결하거나 노동위원회나 그 밖의 제삼자에 의한 중재를 받을 수 있다.

1. 제24조에 따른 의결 사항에 관하여 협약회가 의결하지 못한 경우

2. 협약회에서 의결된 사항의 해석이나 이행 방법 등에 관하여 의견이 일치하지 아니하는 경우

② 제1항에 따른 중재 결정이 있으면 협약회의 의결을 거친 것으로 보며 근로자와 사용자는 그 결정에 따라야 한다.

- 6) -부당해고·등(괴롭힘)- 구제신청(근로기준법·28조)

[근로기준법] - 제28조(고충의 처리) ① 고충처리위원은 근로자로부터 고충사항을 청취한 경우에는 10일 이내에 조처 사항과 그 밖의 처리결과를 해당 근로자에게 통보하여야 한다.
② 고충처리위원이 처리하기 곤란한 사항은 협의회의 회의에 부쳐 협의 처리한다.

-【최근 3년간 부당해고·사건처리 건수】-

구분	20년	21년	22년
처리건수	13,507	12,383	13,142

- 7) -차별사정·구제신청(기간제법·9조, 파견법·21조, 일학습병행법·28조, 남녀고용평등법·26조)

[기간제법] 제11조(조정·중재) ① 노동위원회는 제10조의 규정에 따른 심문의 과정에서 관계 당사자 쌍방 또는 일방의 신청 또는 직권에 의하여 조정(調停)절차를 개시할 수 있고, 관계 당사자가 미리 노동위원회와 중재(仲裁)결정에 따르기로 합의하여 중재를 신청한 경우에는 중재를 할 수 있다.

[파견법] 제21조(차별적 처우의 금지 및 시정 등) ② 파견근로자는 차별적 처우를 받은 경우 「노동위원회법」에 따른 노동위원회(이하 “노동위원회”라 한다)에 그 사정을 신청할 수 있다.
③ 제2항에 따른 시정신청, 그 밖의 시정절차 등에 관하여는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제9조부터 제15조까지 및 제16조제2호, 제3호를 준용한다.

제28조(차별적 처우의 금지) ① 학습기업의 사업주는 학습근로자에 대하여 해당 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 다른 근로자에 비하여 합리적인 이유 없이 차별적 처우를 하여서는 아니 된다.

[일학습병행법] 제28조(차별적 처우의 금지) ③ 고용노동부장관은 학습기업의 사업주가 제1항을 위반하여 차별적 처우를 한 경우에는 그 시정을 요구할 수 있다.

④ 제2항 및 제3항에 따른 시정신청, 서정요구, 그 밖의 시정 절차 등에 관하여는 「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제9조부터 제15조까지, 제15조의2, 제16조(제1호 및 제4호는 제외한다) 및 제24조를 준용한다.

[남녀고용평등법] 제28조(조정·중재) ① 노동위원회는 제27조에 따른 심문 과정에서 관계 당사자 쌍방 또는 일방의 신청이나 직권으로 조정(調停)절차를 개시할 수 있고, 관계 당사자가 미리 노동위원회와 중재(仲裁)결정에 따르기로 합의하여 중재를 신청한 경우에는 중재를 할 수 있다.

-【최근 3년간 차별·사건처리 건수】-

구분	20년	21년	22년
처리건수	162	122	156

- 8) -노동청- 임금채불- 사건(근로기준법)

{근로기준법-제109조(벌칙)} -①- 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호, 제56조, 제65조, 제72조 또는 제76조의3제6항을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

-②- 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조, 제51조의3, 제52조제2항제2호 또는 제56조를 위반한 자에 대하여는 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다.

-【최근 3년간 임금채불 등 신고사건처리 건수】-

구분	20년	21년	22년
근로기준법 위반사건	364,355	314,308	305,519

2. 민간분야에서의 노동관련 분쟁해결 전문가 수요

- 1) -가사근로자와 -이용자 간의 갈등 -조정

[가사근로자법] 제4조(가사근로자와 권익 증진) ② 가사서비스 제공기관은 가사서비스 제공과 관련하여 가사근로자와 이용자 간의 갈등 등 가사근로자가 제기하는 불편사항이나 고충 등을 처리하고 조정하기 위하여 노력하여야 하며, 가사근로자가 불편사항이나 고충 등을 제기하였다는 이유로 가사근로자에게 불이익한 조치를 하여서는 아니 된다.

- 2) -공인노무사와 -사적 조정이나 중재

[공인노무사법] 제2조(직무의 범위) ④ 공인노무사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
- 5. 「노동조합 및 노동관계조정법」 제52조에서 정한 사적(私的) 조정이나 중재

- 3) -근로복지 공동기금법인의 분쟁조정

[근로복지기본법] 제86조의4(공동거금법인의 분쟁조정) 공동거금법인에서 공동기금 운용방식 사용용도, 출연금 규모 등에 관하여 분쟁이 발생하는 경우에는 정관으로 정하는 바에 따라 처리한다.

- 4) -산업안전보건공단 등의 분쟁 조정

[산업안전보건법] 제147조(자도사에 대한 지도 등) 고용노동부장관은 공단에 다음 각 호의 업무를 하게 할 수 있다.
- 2. 제142조제1항 및 제2항에 따른 지도사와 직무 수행과 관련된 사업주의 불만, 고충의 처리 및 피해에 관한 분쟁의 조정

- 5) -산업재해보상보험법상의 구상금 협의 조정

[산재보험법] 제87조의2(구상금협의조정기구 등) ④ 공단은 제87조에 따라 「자동차손해배상 보장법」 제2조제7호가목에 따른 보험회사등(이하 이 조에서 "보험회사등"이라 한다)에게 구상권을 행사하는 경우 그 구상금 청구액을 협의 조정하기 위하여 보험회사등과 구상금협의조정기구를 구성하여 운영할 수 있다.

- 6) -개별 사업장 노사협의회 운영

[근로자참여법] 제20조(협의 사항) ④ 협의회가 협의하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 생산성 향상과 성과 배분
2. 근로자의 채용·배치 및 교육훈련
3. 근로자와 고충처리
4. 안전·보건, 그 밖의 작업환경 개선과 근로자의 건강증진
5. 인사·노무관리와 제도 개선
6. 경영상 또는 기술상의 사정으로 인한 인력의 배치전환·재훈련·해고 등 고용조정의 일반원칙
7. 작업과 휴게·사간의 운용 <중·략>
15. 여성근로자의 모성보호 및 일과 가정생활의 양립을 지원하기 위한 사항
16. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 직장 내 성희롱 및 고충 등에 의한 성희롱 예방에 관한 사항

- 7) -근로자와-고충처리-

[근로자참여법] 제26조(고충처리위원) -모든 사업-또는-사업장에는-근로자의-고충을-청취하고 이를-처리하기-위하여-고충처리위원을-두어야-한다.-다만, 상사 30명-미만의-근로자를-사용하는-사업이나-사업장은-그려하지-아니하다.

제27조(고충처리위원의-구성-및-임기) ①-고충처리위원은-노사를-대표하는-3명-이내의-위원으로-구성되며, 협의회가-설치되어-있는-사업이나-사업장과-경우에는-협의회가-그-위원-중에서-선임하고, 협의회가-설치되어-있지-아니한-사업이나-사업장과-경우에는-사용자가-위촉한다.

② -노동조합,-노사협의회,-고충처리위원-관련-민간수요

1. -노동조합-수-만큼-ADR-전문가-수요-필요

□ -노동조합과의-임금-및-단체교섭-진행-및-각종-분쟁-해결을-위해-ADR-전문가-필요-

-【노동조합-현황(2021.12.31.-기준)-】

연-도	2019	2020	2021
계	6,456	6,564	7,105
기업별-노조-수	5,632	5,941	6,361
초기업별-노조-수	524	623	744

2. -노사협의회-수-만큼-ADR-전문가-수요-필요

□ -노사협의회와의-원활한-운영-등을-위해-ADR-전문가-필요-

-【규모별-노사협의회-설치-현황(2022.12.31.-기준)-】

(단위: 개, -%)

연도	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
계	41,012(64.5%)	42,339(65.5%)	43,607(67.3%)	50,422(75.5%)	51,098(73.9%)	52,110(75.0%)	59,415(82.2%)
30-49인	44,933	45,637	46,353	49,852	20,024	20,497	24,006(75.1%)
50-99인	44,189	44,653	45,043	47,261	47,432	47,762	20,056(88.5%)
100-299인	9,027	9,179	9,294	40,063	40,323	40,462	11,522(91.8%)
300-499인	4,349	4,348	4,372	4,517	4,529	4,529	4,761(92.4%)
500-999인	929	926	935	4,059	4,092	4,132	4,226(90.3%)
1,000인 이상	594	596	619	679	698	728	844(90.3%)

3. 고충처리 위원 수 만큼 ADR 전문가 수요 필요

다. 고충처리 위원은 사업장 내 갈등을 해결하기 위해 ADR 교육이 필요한데, 설문조사 결과 30인 이상 사업장의 고충처리 위원 수의 평균은 1.98명이므로 106,884명의 교육수요가 필요할 것으로 추정할 수 있음

---* 고충처리 위원 수 = (㉑3년 평균 노사협의회 설치 사업장 수) × (㉒설문조사 결과 30인 이상 사업장 중 고충처리 위원 평균 수)

주) 1. 3년 평균 노사협의회 설치 사업장 수(53,982개) = [22년(59,415)+21년(52,110)+20년(50,422)]÷3

---2. 30인 이상 사업장 중 고충처리 위원 평균 1.98명: 설문조사 결과 반영

3 ADR 전문가 활용의 기대효과

1. 노동분쟁 해결 평균 처리기간 단축

---㉑22년 심판사건의 경우 판정시에는 평균 88일이 소요되나,

화해시에는 40일이 소요되는 것으로 나타나 ADR을 통해 노동분쟁 시간을 2배 이상 단축시킬 수 있음;

---ADR을 이용하여 당사자간 합의하여 취하시에는 약 4배 가량 단축시킬 수 있음

---따라서, 노사자율로 ADR 전문가를 활용하여 노동분쟁 해결사 분쟁시간을 단축시킬 수 있을 것임

---【최근 3년간 심판사건 평균 처리 기간】

(단위: 개, 일, %)

구분	처리건수	평균처리일	판정사건 평균처리일	화해사건 평균처리일	취하사건 평균처리일
22년	14,314	53.7	88.6	40.1	23.4
21년	13,869	56.9	90.5	41.8	27.2
20년	15,242	55.9	91.5	41.6	29.3

②-노동위원회 심판사건 접수전-민간 자율 해결

①노동위원회에 심판사건을 제기한 사업장을 분쟁 발생 사업장으로 보고 3년 평균 심판사건 처리 건수(14,475건)에

②설문을 통한 심판사건의 ADR 전문가 이용 수요(92.63%)를 곱한 다음

③노동위원회 3년 평균 화해율(27.2%)을 곱할 경우 연간 민간에서 ADR을 이용한 사건 처리 건수를 구할 수 있을 것임

이에 따라 계산해 보면 연간 약 3,647건, 즉 3년 평균 심판사건(14,475건)의 약 25.2%를 노동위원회 심판사건 접수 전에 민간에서 ADR 전문가를 활용하여 자체적으로 해결할 수 있을 것으로 추정할 수 있음

* 노동위원회 심판사건 접수 전 민간처리 가능건수 = (①분쟁 발생 사업장 수) × (②심판사건의 ADR 전문가 수요) × (③노동위 3년 평균 화해율)

주) 1. 분쟁 발생 사업장 수(14,475건) = 노동위 3년 평균 심판사건 처리 건수

2. 심판사건의 ADR 전문가 수요(92.63%) = 설문조사 결과

3. 노동위 3년 평균 화해율(27.2%) = 화해건수(11,842) / 전체 처리건수(43,425)

-【최근 3년간 심판사건 현황】-

(단위: 건, %)

구분	처리건수	화해건수	화해율
22년	14,314	4,134	28.9
21년	13,869	3,642	26.3
20년	15,242	4,066	26.7

* 화해율 = 화해건수 / 전체 처리건수

③-노사분규 예방 및 근로손실 일수 단축

다 노사분규 예방 건수는 노동위원회 조정신청 전에 ADR 전문가를 활용하여 노사자 자율적으로 분쟁을 해결하는 것으로

①노동위원회에 조정을 신청한 3년 평균 사업장 수에 ②설문을 통한 조정사건의 ADR 전문가 수요를 곱한 다음 ③노동위원회 3년 평균 조정성립률을 곱할 경우 노사분규 예방건수를 구할 수 있을 것임

→ 이에 따라 노사분규 예방건수를 계산해 보면 연간 약 487 건, 즉 3년 평균 조정사건 (1,123 건)의 약 43.3%를 예방할 수 있는 것으로 추정할 수 있음

※ 노사분규 예방건수 = (①3년 평균 조정신청 사업장 수) × (②조정사건과 ADR 전문가 수요) × (③3년 평균 조정성립률)

주) 1. 3년 평균 조정신청 사업장 수(1,123개) = [22년(1,183) + 21년(1,205) + 20년(983)] ÷ 3
 2. 조정사건과 ADR 수요(86.91%) : 설문조사 결과 반영
 3. 3년 평균 조정성립률(50%) = 조정성립건수(1,442) ÷ 조정성립건수 + 불성립 건수(1,441)

-【최근 3년간 조정성립 성립률】-

(단위 : 건, %)

연도	신청 건수	처리 건수	조정성립 vs 조정불성립							행정 지도	취하	조정 성립 률
			소계	조정성립			조정불성립					
				계	조정안 수락	합의 취하	계	조정안 거부	조정 중지			
22	1,183	1,150	991	506	217	289	485	29	456	18	141	51.1
21	1,205	1,169	1,041	482	198	284	559	33	526	18	110	46.3
20	983	957	851	454	170	284	397	19	378	14	92	53.3
합계	3,371	3,276	2,883	1,442	585	857	1,441	81	1,360	50	343	50.0

※ 조정성립률 = 조정성립건수 / (조정처리건수 - (행정지도건수 + 취하건수))

→ 또한 위 ①노사분규 예방건수(487건)를 ②3년 평균 분규사업장의 근로손실일 수 (3.84)를 곱할 경우 근로손실 단축 일수를 확인할 수 있는 바,

→ 이에 따라 계산해 보면 연간 약 1,870 일을 단축할 수 있는 것으로 추정할 수 있음

※ 근로손실 단축일 = (①노사분규 예방건수) × (②3년 평균 분규사업장의 근로손실 일수)

주) 1. 노사분규 예방건수 = 487건
 2. 3년 평균 분규사업장 수 = 118.6 (356개(105개(20년)) + 119개(21년)) ÷ 3
 3. 3년 평균 근로손실일 수 = 456일 (1,368일(554일(20년)) + 471일(21년)) ÷ 3

4. 사회적 비용 절감

... ①노동위원회에 심판사건을 재거한 사업장 및 조정을 신청한 사업장을 분쟁 발생 사업장으로 보고 -

... ②①3년-평균-심판사건-처리-건수(14,475건)에 ②②노동위원회-3년-평균-화해율(27.2%)을 곱하고, ③③설문조사-결과-심판사건의-ADR-전문가-이용수요(92.63%)와 ②④1건당-평균-소송비용(2,000만원)*을 곱한 값(729억 4천만원(72,940,567,200원))에

... ③①3년-평균-조정신청-사업장-수(1,123)에 ③②노동위원회-3년-평균-조정성립률(50%)을 곱하고, ③③설문조사-결과-조정사건의-ADR-전문가-이용수요(86.91%)와 ③④(1인당-평균-소송비용)*을 곱한 값(97억 6천만원(9,759,993,000원))을 더하면 사회적 비용절감액을 구할 수 있음.

... 이에 따라 계산해 보면, 연간 약 827억원을 절감할 수 있는 것으로 추정됨...

... * 사회적 비용 절감액 = [(②3년-평균-심판사건-처리-건수) × (②3년-평균-화해율) × ③설문조사-결과-심판사건-ADR-이용-수요] × ④1인당-평균-소송비용] + [(③3년-평균-조정사건-접수-건수) × (③3년-평균-조정성립률) × ③설문조사-결과-조정사건-ADR-이용-수요] × ④1인당-평균-소송비용]

주) 1-1. 노동위 3년 평균 심판사건 처리 건수 = 14,475건

1-2. 3년-평균-화해율(27.2%) = 화해건수(11,842) / 전체-처리건수(43,425)

2-3. 설문조사-결과-심판사건-ADR-활용수요 = 92.63%

2-4. 1인당-평균-소송비용 = 1건당-2천만원(勞-500만원, 社-1500만원) 소요(중앙노동위원회-법무자원과-통계자료-활용)

2-1. 노동위 3년 평균 조정사건-접수-건수 = 1,123건

2-2. 3년-평균-조정성립률(50%) = 조정성립건수(1,442) / 조정성립건수+불성립-건수(1,441)

2-3. 설문조사-결과-심판사건-ADR-활용수요 = 86.91%

2-4. 1인당-평균-소송비용 = 1건당-2천만원(勞-500만원, 社-1500만원) 소요(중앙노동위원회-법무자원과-통계자료-활용)

5. 공적 심판·조정외 사각지대 해소

□ ADR-전문가를 민간에서 활용시 새로운 고용형태(특고, 플랫폼-등)-등장으로 인한 갈등과 원-하청-간의 노동분쟁-등 공적 심판·조정외 사각지대를 해소할 수 있을 것으로 기대됨